**PUTUSAN**

Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Tarno;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 27 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tingga : Jalan Starban Gg Mesjid Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Perpanjangan pertama Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 20 Juni 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

**1.** Menyatakan terdakwa **TARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I *dalam bentuk tanaman*", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

**2.** Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TARNO** selama **: 6 (enam) Tahun penjara** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa : 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat bersih 63 gram,***dirampas untuk dimusnahkan.***

**4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulang perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan kuasanya semula ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

“Bahwa ia terdakwa TARNO pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari atau masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Starban Gang Mesjid Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika itu saksi Sorimuda Siregar bersama dengan saksi Zepri Madapdap dan saksi Haryono Suprapto (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa terdakwa ada melakukan peredaran narkotika dirumahnya yang terletak di Jalan Starban Gang Mesjid Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam kamar lalu para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat bersih 63 gram yang diletakkan atau disimpan terdakwa di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari ENDI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Polonia Gang D Kec.Medan Polonia Kota Medan, namun terdakwa tidak memberikan uang pembelian kepada ENDI dimana jika narkotika jenis ganja habis dijual oleh terdakwa maka terdakwa harus memberikan uang setoran kepada ENDI sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan menjualkan narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain dengan harga per paket sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila narkotika habis terjual sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli dan menerima narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1295 / NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt bahwa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa TARNO adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 81/02.04.00/2023 tanggal 23 Februari 2023 diketahui bahwa 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja dengan berat bersih 63 gram (telah disisihkan sebanyak 10 gram dan sisanya 53 gram untuk dimusnahkan) adalah milik terdakwa an. TARNO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

“Bahwa ia terdakwa TARNO pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari atau masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Starban Gang Mesjid Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika itu saksi Sorimuda Siregar bersama dengan saksi Zepri Madapdap dan saksi Haryono Suprapto (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika dirumahnya yang terletak di Jalan Starban Gang Mesjid Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sedang berada didalam kamar lalu para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat bersih 63 gram yang diletakkan atau disimpan terdakwa di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1295 / NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt bahwa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa TARNO adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 81/02.04.00/2023 tanggal 23 Februari 2023 diketahui bahwa 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja dengan berat bersih 63 gram (telah disisihkan sebanyak 10 gram dan sisanya 53 gram untuk dimusnahkan) adalah milik terdakwa an. TARNO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Sorimuda Siregar, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Starban Gang Mesjid Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan.
   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tanpa hak melakukan transaksi jual beli naroktika.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat bersih 63 gram yang diletakkan atau disimpan terdakwa di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis ganja sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Zepri Nadapdap, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Starban Gang Mesjid Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan.
   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tanpa hak melakukan transaksi jual beli naroktika.
   - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat bersih 63 gram yang diletakkan atau disimpan terdakwa di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa.
   - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis ganja sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Starban Gang Mesjid Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa tanpa hak melakukan transaksi jual beli naroktika.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

setelah ditimbang dengan berat bersih 63 gram yang diletakkan atau disimpan di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari ENDI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Polonia Gang D Kec.Medan Polonia Kota Medan, namun saya tidak memberikan uang pembelian kepada ENDI dimana jika narkotika jenis ganja habis dijual oleh terdakwa maka saya harus memberikan uang setoran kepada ENDI sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan saya akan menjualkan narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain dengan harga per paket sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh apabila narkotika habis terjual sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat bersih 63 gram yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika itu saksi Sorimuda Siregar bersama dengan saksi Zepri Madapdap dan saksi Haryono Suprapto (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa terdakwa ada melakukan peredaran narkotika dirumahnya yang terletak di Jalan Starban Gang Mesjid Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam kamar lalu para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat bersih 63 gram yang diletakkan atau disimpan terdakwa di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari ENDI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Polonia Gang D Kec.Medan Polonia Kota Medan,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

namun terdakwa tidak memberikan uang pembelian kepada ENDI dimana jika narkotika jenis ganja habis dijual oleh terdakwa maka terdakwa harus memberikan uang setoran kepada ENDI sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan menjualkan narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain dengan harga per paket sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila narkotika habis terjual sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagiamana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan tehadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I ;

Ad.1. Mengenai Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa Tarno dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Setiap Orang terpenuhi

Ad.2. Mengenai Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang, dimana berdasarkan fakta fakta dipersidangan dari keterangan saksi saksi, terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat bersih 63 gram benar milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengenai Unsur Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika itu saksi Sorimuda Siregar bersama dengan saksi Zepri Madapdap dan saksi Haryono Suprapto (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa terdakwa ada melakukan peredaran narkotika dirumahnya yang terletak di Jalan Starban Gang Mesjid Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam kamar lalu para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat bersih 63 gram yang diletakkan atau disimpan terdakwa di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa dan terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari ENDI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Polonia Gang D Kec.Medan Polonia Kota Medan, namun terdakwa tidak memberikan uang pembelian kepada ENDI dimana jika narkotika jenis ganja habis dijual oleh terdakwa maka terdakwa harus



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

memberikan uang setoran kepada ENDI sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan menjualkan narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain dengan harga per paket sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila narkotika habis terjual sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Tarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“ sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat bersih 63 gram **Dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Fauzul Hamdi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie A Harahap, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara teleconference.

| Hakim - Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Lucas Sahabat Duha, S.H.M.H. | Fauzul Hamdi, S.H.,M.H. |

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Aryandi, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*